

## Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

### Das Responsabilidades (arts. 32 a 34 da Lei nº 12.527/2011)

Pessoal, a aula de hoje será bem curtinha. Gostaríamos de lembrar que o presente tema não costuma ser tão cobrado nas provas de concursos públicos. Para ilustrar o que estamos dizendo, segue novamente o quadrinho da distribuição das questões cadastradas em nosso sistema:

| Assunto                                                     | % de questões |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Disposições Gerais (arts. 1º a 5º)                          | 25,20%        |
| Das Restrições de Acesso à Informação (arts. 21 a 31)       | 24,07%        |
| Do Procedimento de Acesso à Informação (arts. 10 a 20)      | 18,47%        |
| Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º) | 15,76%        |
| Tópicos Mesclados da Lei nº 12.527/2011                     | 12,43%        |
| <b>Das Responsabilidades (arts. 32 a 34)</b>                | <b>3,39%</b>  |
| Disposições Finais e Transitórias (arts. 35 a 47)           | 0,68%         |

Dito isso, vamos ao que interessa. O artigo 32 traz diversas condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Veja:

*I - **recusar-se a fornecer informação** requerida nos termos desta Lei, **retardar deliberadamente** o seu fornecimento ou **fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa**;*

*II - **utilizar indevidamente**, bem como **subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente**, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;*

*III - agir com **dolo** ou **má-fé** na análise das solicitações de acesso à informação;*

*IV - **divulgar ou permitir** a divulgação ou acessar ou permitir **acesso indevido** à informação sigilosa ou informação pessoal;*

*V - impor sigilo à informação para obter **proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal** cometido por si ou por outrem;*

*VI - **ocultar da revisão** de autoridade superior competente informação sigilosa **para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros**; e*

*VII - **destruir ou subtrair**, por qualquer meio, documentos concernentes a **possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado**.*

Sempre que ocorrer alguma das condutas acima, o responsável terá a chance de se defender, atendidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. De qualquer maneira, é importante observar as seguintes disposições:

Art. 32, § 1º Atendido o princípio do **contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal**, as condutas descritas no caput serão consideradas:

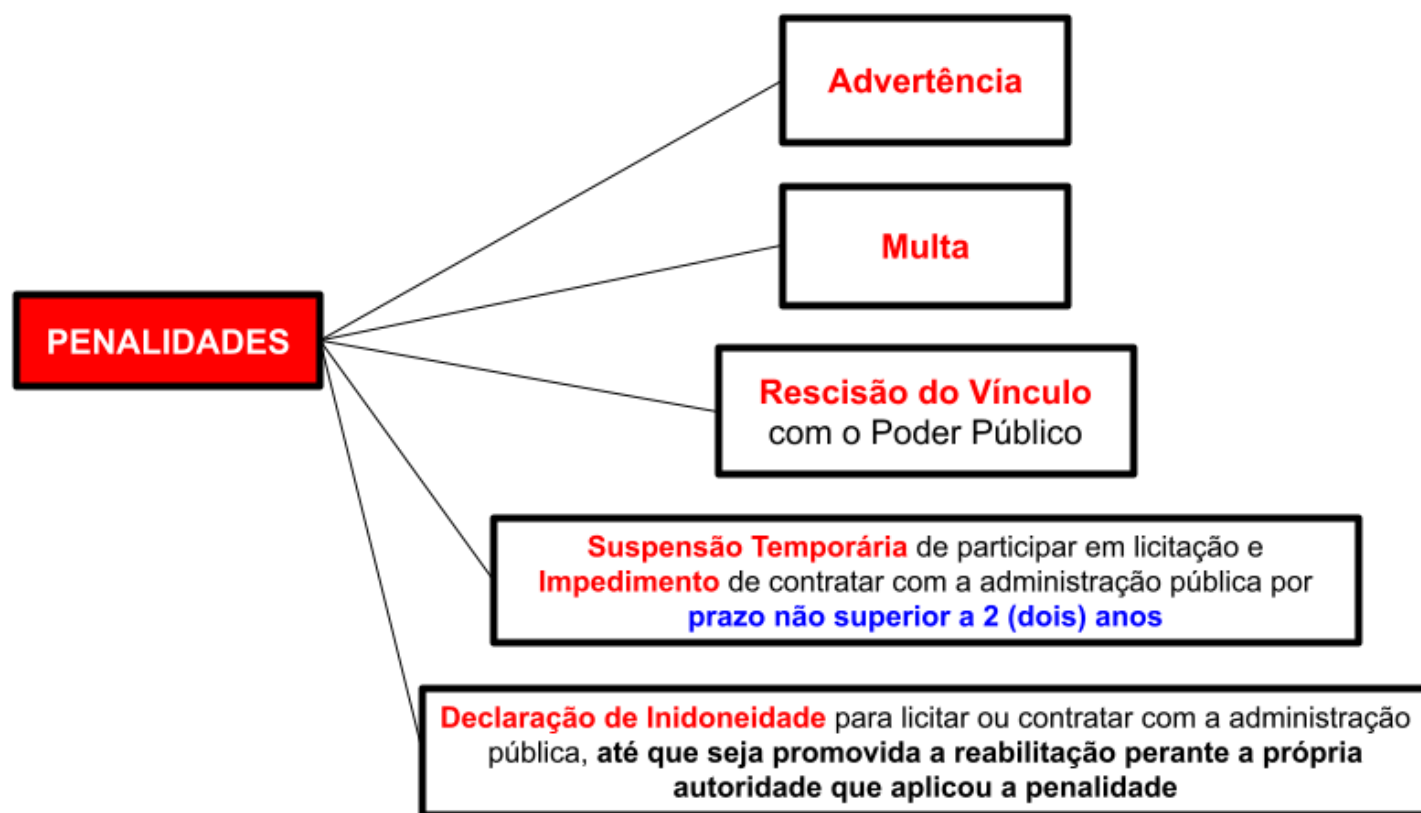
**I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas**, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

**II - para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

Além disso, o militar ou agente público também poderá responder por **IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**:

Art. 32, § 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por **improbidade administrativa**, conforme o disposto nas Leis nºs 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Seguindo, o artigo 33 traz sanções aplicáveis à **pessoa física ou entidade privada** que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei. Veja:



Quanto às sanções de **ADVERTÊNCIA**, **RESCISÃO** e **SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO**, temos o seguinte:

- Poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de **MULTA**;
- Sendo assegurado o **direito de defesa do interessado**, no respectivo processo, no prazo de **10 (dez) dias**.

Já quanto à sanção de **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**, é importante dizer que:

- A sua **REABILITAÇÃO** será autorizada **somente** quando o interessado **efetivar o ressarcimento** ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de **2 (dois) anos**; e
- A sua **APLICAÇÃO** é de **competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública**, **facultada a defesa do interessado**, no respectivo processo, **no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista**.

A respeito dos responsáveis e das possíveis penalidades, podemos fazer o seguinte quadro:

| Sujeito                                                                  | Penalidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forças Armadas</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal;</li> <li>- improbidade administrativa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Agente Públicos (Lei nº 8.112/1990)</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos;</li> <li>- improbidade administrativa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pessoa Física ou Entidade Privada com Vínculo com o Poder Público</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- advertência;</li> <li>- multa;</li> <li>- rescisão do vínculo com o poder público;</li> <li>- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e</li> <li>- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.</li> </ul> |

Por último, o artigo 34 diz que, em caso de danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, a responsabilidade dos órgãos e entidades públicas será **OBJETIVA (ou seja, independe de dolo ou culpa)**, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. O mesmo ocorre com a pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

Fim de mais uma aula! Bora treinar, então?

Bons estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960